



JUZGADO CIVIL TRANSITORIO

EXPEDIENTE : 00240-2024-0-1903-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RIVEROS DA SILVA FERNANDO JUNIOR
ESPECIALISTA : EDESCANO GARCIA JOISSY NELLY
DEMANDADO : DEL AGUILA LOPEZ DE REATEGUI, MARIA VIRGINIA
REATEGUI CARPIO, PEDRO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO

Iquitos, cinco de diciembre
Del dos mil veinticinco.

AUTOS Y VISTOS: Al escrito electrónico **N°17901-2025** presentado por la ejecutante **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A. – CAJA MAYNAS S.A.**; agréguese al proceso y a lo que solicita, con las cédulas de notificaciones, y la copia literal de certificado de gravamen actualizado; y el arancel por solicitud de remate judicial que presenta, se expide la presente resolución. Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario, conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo. Asimismo, es el Juez quien debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

SEGUNDO: Mediante resolución número SIETE de fecha 21-07-2025, y que obra a folios (74-77) se expidió auto final resolviendo declarar fundada la demanda de ejecución de garantías y disponiéndose llevar adelante la ejecución de la obligación puesta a cobro, siendo que a fojas (79-84, 87) obran los cargos de notificaciones destinadas a las partes demandadas y ocupantes del bien materia de garantía, quienes pese a estar debidamente notificados no formularon impugnación alguna.

TERCERO: Mediante escrito que antecede, la ejecutante adjunta la tasa judicial en la suma de S/. 1,070.00 soles, por concepto de Solicitud de Remate Judicial, por lo que, estando a que no se ha interpuesto impugnación alguna contra la resolución que dispone la ejecución forzada, pese a la notificación realizada con arreglo a Ley, corresponde disponer lo pertinente.

Estando a lo señalado y en sujeción a lo prescrito en el artículo 123° inciso 2) del Código Procesal Civil, corresponde declararse consentido el auto final al no haber sido impugnado y disponer la ejecución de sentencia por ser su etapa procesal.

CUARTO: A lo expuesto en los considerandos anteriores y en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 30229 - Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y

comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; establece que: ***“La presente Ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales”***. Asimismo, el artículo 2° del mismo texto legal precisa que ***“La presente Ley es de aplicación a los usuarios postores del remate electrónico judicial, y a todos los magistrados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial en todo el territorio de la República”***.

QUINTO: Asimismo, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a lo señalado en el artículo 12° de la ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial; por lo que, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declara desierto.

SEXTO: Por tanto, declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria, con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SÉPTIMO: Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes del valor de la tasación, menos la deducción en un 15%, adicional para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

NOVENO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por los considerandos señalados y normas invocadas. **SE RESUELVE:**

- 1) **DECLARAR CONSENTIDA** la resolución número SIETE - AUTO FINAL de fecha 21-07-2025, en todos sus extremos.
- 2) **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU;** por tanto, procédase al remate en **PRIMER CONVOCATORIA** sobre el siguiente bien inmueble:

- **Descripción del Bien Inmueble:** inmueble ubicado en PROGRAMA DE VIVIENDA LOS DELFINES I ETAPA MZ. J, LOTE 6, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, cuyo dominio corre inscrito en la **Partida N°12021632 de los Registros Públicos de Loreto**. – Zona Registral N° IV Sede Iquitos – Oficina Registral Iquitos.
- 3) **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
- 4) **CARGAS Y GRAVÁMENES**
- 4.1. Hipoteca, La sociedad conyugal conformada por **MARIA VIRGINIA DEL AGUILA LOPEZ; y PEDRO REATEGUI CARPIO**, constituyen hipoteca sobre el inmueble de su propiedad inscrito bajo esta partida, a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE MAYNAS S.A., hasta por la suma de S/. 90,000.00 SOLES (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES), inscrito en el Asiento N° 00012 del Rubro Gravámenes y Cargas de la Partida Electrónica N° 12021632, título inscrito el 19-06-2019.
- 5) **VALOR DE TASACION:** Se realizó en mérito al contrato mutuo con garantía que obra a fojas (10-15) asciende a la suma de **NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/. 90,000.00 soles)**.
- 6) **PRECIO BASE DEL REMATE:**
- 6.1. PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación ascendente a la suma **SESENTA MIL CON 00/100 SOLES (60,000.00 SOLES)**.
- 6.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **CINCUENTA Y UN MIL CON 00/100 SOLES (51,000.00 SOLES)**.
- 6.3. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15%, adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES (S/. 43,350.00 SOLES)**.
- 7) **OBLAJE:** los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
- 8) **PUBLICACION:** Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición;

publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

- 9) **FIJESE** los avisos y carteles de publicación en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble materia de Litis por parte de la Especialista Legal de Actos Externos DIANA KATHERINE MOYA VASQUEZ en forma oportuna y bajo responsabilidad. **Notificándose a las partes procesales.** Interviniendo el cursor que da cuenta por disposición superior.

A la razón de dicho, remitida por el área de notificaciones, devolviendo la cedula de notificación dirigida al Programa de Vivienda los delfines, **CARECE DE OBJETO**, emitir pronunciamiento, en virtud a que el mismo se propició por error involuntario del asistente de notificaciones.